من البيوع الجائزة

الدرس ٥-٣
صفحات الكتاب ١١٦-١٢٠

💡 **فكرة الدرس:** من **البيوع الجائزة**: **بيع التقسيط** وهو بيع بثمن مؤجل يدفع على أقساط، و**بيع الصرف** وهو بيع ثمن حاضر بثمن حاضر يدًا بيد، و**بيع المزايدة** وهو أن يُنادى على السلعة ويزيد الناس فيها.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف بيع التقسيط وأذكر شروطه
- أعرّف بيع الصرف وأوضّح شروطه
- أعرّف بيع المزايدة وأميّزه عن النجش
- أطبّق أحكام هذه البيوع في الواقع

📖 مفردات الدرس

بيع التقسيط
بيع بثمن محدد يدفع بأقساط مؤجلة إلى البائع

بيع الصرف
بيع ثمن حاضر بثمن حاضر يدًا بيد كالذهب والفضة والعملات

بيع المزايدة
أن يُنادى على السلعة ويزيد الناس فيها

النجش
أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرّ غيره

التقابض
قبض البدلين في مجلس العقد

التفاضل
الزيادة عند اتحاد الجنس

بيع التقسيط

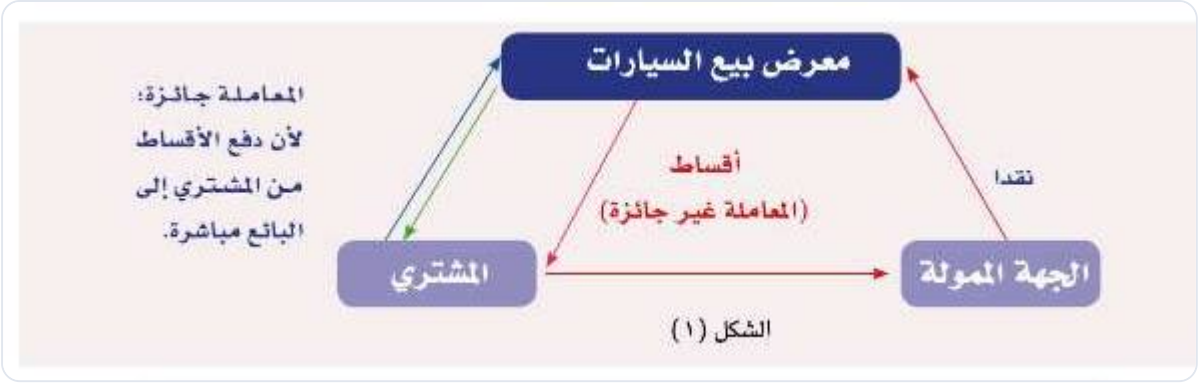
- مثاله أن يشتري سيارة بتسعة آلاف ريال تقسط خمس سنوات
- شروطه: أن يكون الثمن مجزومًا والمدة معلومة من أوله
- ألا يزيد الثمن عند تأخر السداد
- ألا يشترط المشتري التخفيض عند دفع الأقساط مبكرًا
- عدم تدخل طرف ثالث (وسيط) لتمويل المبيع بفائدة

بيع الصرف

- مشروع: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (البقرة: ٢٧٥)
- «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ»
- إذا اتحد الجنس حرم التفاضل
- وجوب قبض البدلين قبل التفرق
- قبض الشيك يُعد قبضًا حكميًّا
- العملات الحديثة بمنزلة الذهب والفضة

بيع المزايدة

- يجوز لاستكماله الشروط الشرعية
- باع النبي ﷺ حِلسًا وقدحًا بالمزايدة
- يحرم النجش وهو الزيادة ممن لا يريد الشراء ليغرّ المشترين
- النجش غرر وغش وتدليس



الشكل (١): متى تكون معاملة التقسيط جائزة؟

⭐ تذكّر

- استبدال ذهب قديم بذهب جديد يكون ببيع القديم أولًا ثم شراء الجديد
- عند صرف العملات المختلفة يكفي التقابض في المجلس

⚠️ انتبه من الخطأ

- مبادلة ذهب قديم بذهب جديد أقل وزنًا مع دفع الفرق وهو من الربا

🧩 **نشاط:** فكّر مع زملائك في الطريقة الصحيحة لمبادلة الذهب بالذهب

✅ أختبر نفسي

١. ما بيع التقسيط؟

٢. ما شرط الصرف إذا اتحد الجنس؟

٣. ما النجش؟

٤. هل يجوز بيع المزايدة؟

الإجابات: (١) بيع بثمن محدد يدفع بأقساط مؤجلة ، (٢) التماثل والتقابض ، (٣) الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها ، (٤) نعم